

건국대학교 기관생명윤리위원회 규정

제정 2012. 12. 5. 3차 개정 2024. 4. 26.

제1장 총 칙

제1조 (명칭) 이 위원회의 명칭은 건국대학교기관생명윤리위원회(KKUIRB: Konkuk University Institutional Review Board, 이하 “본 위원회”라 함)라 한다.(개정 2017.4.7.)

제2조 (목적) 이 규정은 「생명윤리 및 안전에 관한 법률(이하 “생명윤리법”이라 함)」에 정한 바에 따라 건국대학교(이하 “본교”라 함)에서 행해지는 인간 대상 연구, 인체유래물 연구 또는 배아줄기세포주 이용 연구가 과학적이고 윤리적으로 이루어질 수 있도록 위원회의 설치, 구성 및 운영에 관한 사항을 정함과 더불어 연구대상자 등의 권리·안전·복지를 보호하는 것을 그 목적으로 한다.(개정 2017.4.7.)

제3조 (정의) ①이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.(개정 2017.4.7.)

1. “인간 대상 연구”란 사람을 대상으로 물리적으로 개입하거나 의사소통, 대인접촉 등의 상호작용을 통하여 수행하는 연구 또는 개인을 식별할 수 있는 정보를 이용하는 연구로서 「생명윤리법」에서 정하는 연구를 말함
2. “사람을 대상으로 물리적으로 개입하는 연구”란 연구대상자를 직접 조작하거나 연구대상자의 환경을 조작하여 자료를 얻는 연구를 말함
3. “사람을 대상으로 의사소통, 대인접촉 등의 상호작용을 통하여 수행하는 연구”라 함은 대면을 통한 설문조사, 연구대상자의 행동관찰 등으로 자료를 얻는 연구를 말함
4. “개인을 식별할 수 있는 정보를 이용하는 연구”라 함은 연구자가 연구대상자 등을 직·간접적으로 식별할 수 있는 정보를 이용하는 연구를 말함
5. “인체유래물 연구”란 인체유래물을 직접 조사·분석하는 연구를 말함
6. “배아(胚芽)”라 함은 인간의 수정란 및 수정된 때부터 발생학적(發生學的)으로 모든 기관(器官)이 형성되기 전까지의 분열된 세포군(細胞群)을 말함(신설 2017.4.7.)
7. “체세포복제배아(體細胞複製胚芽)”라 함은 체세포핵이식행위에 의하여 생성된 세포군을 말함(신설 2017.4.7.)
8. “단성생식배아(單性生殖胚芽)”라 함은 단성생식행위에 의하여 생성된 세포군을 말함(신설 2017.4.7.)
9. “배아줄기세포주(胚芽줄기細胞株, embryonic stem cell lines)”라 함은 배아, 체세포복제배아, 단성생식배아 등으로부터 유래한 것으로서, 배양 가능한 조건에서 지속적으로 증식(增殖)할 수 있고 다양한 세포로 분화(分化)할 수 있는 세포주(細胞株)를 말함(신설 2017.4.7.)
10. “배아줄기세포주 이용 연구”란 배아줄기세포주를 이용한 연구를 말함(신설 2017.4.7.)
11. “연구대상자”란 인간 대상 연구의 대상이 되는 사람을 말함(개정 2017.4.7.)
12. “연구대상자 등”이라 함은 연구대상자, 배아·난자·정자 또는 인체유래물의 기증자를 말함(개정 2017.4.7.)
13. “인체유래물”이란 인체로부터 수집하거나 채취한 조직·세포·혈액·체액 등 인체 구성물 또는 이들로부터 분리된 혈청, 혈장, 염색체, DNA, RNA, 단백질 등을 말함(개정 2017.4.7.)
14. “개인정보”란 개인식별정보, 유전정보 또는 건강에 관한 정보 등 개인에 관한 정보를 말함(개정 2017.4.7.)
15. “개인식별정보”란 연구대상자와 배아·난자·정자 또는 인체유래물 기증자의 성명·주민등록번호

호 등 개인을 식별할 수 있는 정보를 말함(개정 2017.4.7.)

16. “유전정보”란 인체유래물을 분석하여 얻은 개인의 유전적 특징에 관한 정보를 말함(개정 2017.4.7.)

17. “유전자 검사”란 인체유래물로부터 유전정보를 얻는 행위로서 개인의 식별 또는 질병의 예방·진단·치료 등을 위하여 하는 검사를 말함(개정 2017.4.7.)

18. “표준운영지침서”란 「생명윤리법」에 따라 위원회 설치기관의 장이 위원회의 업무를 수행하기 위하여 마련하는 세부지침서를 말함(개정 2017.4.7.)

②기타 이 규정에서 사용하는 용어는 「생명윤리법」에 명시된 정의를 준용한다.

③이 규정에서 정의하지 못한 용어에 대해서는 표준운영지침서에 규정한다.

제4조 (기본원칙) ①이 규정에서 규정하는 행위들은 인간의 존엄과 가치를 침해하는 방식으로 하여서는 아니되며, 연구대상자 등의 인권과 복지를 우선적으로 고려하여야 한다.

②연구대상자 등의 자율성은 존중되어야 하며, 연구대상자 등의 자발적인 동의는 충분한 정보에 근거하여야 한다.

③연구대상자 등의 사생활은 보호되어야 하며, 사생활을 침해할 수 있는 개인정보는 당사자가 동의하거나 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 비밀로서 보호되어야 한다.

④연구대상자 등의 안전은 충분히 고려되어야 하며, 위험은 최소화되어야 한다.

⑤취약한 환경에 있는 개인이나 집단은 특별히 보호되어야 한다.

⑥위원회는 생명윤리와 안전을 확보하기 위하여 필요한 국제협력을 모색하여야 하고, 보편적인 국제기준을 수용하기 위하여 노력하여야 한다.(신설 2017.4.7.)

제5조 (적용범위) ①이 규정은 본교에서 행해지는 제3조제1항제1호 내지 제5호, 제10호의 연구 및 동 연구과제를 수행하는 본교 소속 연구책임자에게 적용한다.(개정 2017.4.7.)

②다음 각 호의 연구는 전항에도 불구하고 이 규정을 적용하지 아니하고 건국대학교 병원(이하 “본교 병원”이라 함)의 「기관생명윤리위원회규정」을 따른다.(개정 2017.4.7.)

1. 본교 병원에서 행해지는 연구

2. 본교 병원의 환자 및 임상정보를 대상으로 행해지는 연구

3. 본교 병원 교직원이 연구책임자인 연구

제2장 위원회 설치 및 구성

제6조 (위원회의 설치와 독립성) ①총장은 제3조제1항제1호 내지 제5호, 제10호의 연구에 대한 신속하고 전문적인 심의, 지도 및 감독 등을 위하여 위원회를 설치한다.(개정 2017.4.7.)

② 위원회는 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」에 근거하여 총장 직속으로 독립하여 설치·구성·운영된다.(신설 2024.4.26.)

③총장은 위원회가 독립성을 유지할 수 있도록 하여야 하며, 행정적·재정적 지원을 하여야 한다.(개정 2024.4.26.)

제7조 (위원회의 구성) ①위원회는 위원장을 포함하여 5명 이상의 위원으로 구성한다.

②위원회는 하나의 성(性)만으로 구성할 수 없으며 연구의 사회적·윤리적·과학적 타당성을 평가할 수 있는 경험과 지식을 갖춘 자 1명 이상과 본교 소속이 아닌 자 1명(이하 “외부위원”이라 함) 이상을 반드시 포함시켜야 한다.

③위원회는 위원회의 원활한 업무수행을 위해 전문간사, 행정간사, 자문위원을 둘 수 있다.

④위원회의 위원에 연구비 지원기관 관련자를 위촉해서는 아니된다.

제8조 (위원 위촉) 위원은 인간 대상 연구의 계획 수립 및 수행에 대한 윤리적, 과학적, 의학적 내

용 및 그 사회적 영향을 검토하고 평가할 수 있는 위원으로 위원장의 제청으로 총장이 위촉한다.
제9조 (위원의 임기) ①위원의 임기는 2년으로 하며 연임할 수 있으나, 결원에 의해 새로이 위촉하는 때에는 전임자의 잔여임기로 한다.

제10조 (위원장 선출) ①위원장은 위원 중에서 호선한다. 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

②위원장의 해임이나 사임의 경우 잔여임기와 관계없이 신임 위원장을 선출하여야 한다.

③간사는 위원장을 보좌하며, 위원회의 행정적 지원 및 회무를 담당한다.

제11조 (간사) ①전문간사는 위원 중에서 위원장이 지명하고, 행정간사는 연구윤리센터 직원이 담당한다.(개정 2017.4.7., 2021.6.25.)

②전문간사와 행정간사는 위원장의 명을 받아 위원회의 행정업무 처리, 심의안건 준비, 심의결과 통보, 신속심의안건 검토, 자료 및 문서보존 등에 관한 사항을 처리한다.

제12조 (자문위원) ①위원회의 심의사항에 대하여 해당 분야 전문가의 자문이 필요한 경우에는 자문위원을 둘 수 있으며, 자문위원은 위원장이 위촉한다.

②자문위원은 심의대상 연구계획과 이해관계가 없는 자이어야 한다.

③자문위원은 비밀을 유지하는 조건으로 회의에 참석하여 의견을 개진하거나 서면상 조언을 할 수 있다.

④자문위원은 의결에 참여할 수 없다.

제13조 (소위원회 등) ①위원회의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 경우 기획처의 설치 승인을 얻어 위원회에 소위원회 또는 전문위원회를 둘 수 있다.

②소위원회 또는 전문위원회의 설치 및 운영에 관하여 필요한 사항은 위원회의 심의를 거쳐 위원장이 정한다.

제3장 위원회 운영

제14조 (위원회 기능) ①위원회는 제3조제1항제1호 내지 제5호, 제10호의 연구과제와 관련한 다음의 사항을 심의한다.(개정 2017.4.7.)

1. 연구계획의 사회적·윤리적·과학적 타당성
2. 연구대상자 등으로부터 적절한 절차에 따라 동의를 받았는지 여부
3. 연구대상자 등의 안전대책
4. 연구대상자 등의 개인정보 보호대책
5. 생명윤리적 측면에서의 연구책임자의 적합성 여부
6. 기타 본교에서의 생명윤리 및 안전에 관한 사항

②위원회는 전항의 심의 외에 제3조제1항제1호 내지 제5호, 제10호의 연구과제와 관련한 다음의 업무를 수행한다.(개정 2017.4.7.)

1. 기 승인된 연구과제에 대해 제22조에 따른 지속심의
2. 수행 중인 연구의 진행과정 및 결과에 대한 조사·감독
3. 해당기관의 연구자 및 종사자 교육
4. 취약한 연구대상자 등의 보호대책 수립
5. 표준운영지침서 마련
6. 연구자를 위한 윤리지침 마련

제15조 (위원회 운영) ①위원회 회의는 정기회의와 임시회의로 구분한다.

②정기회의는 월 1회 위원장이 소집함을 원칙으로 한다. 단, 심의안건이 없는 경우에는 예외로

한다.

③임시회의는 총장 또는 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 또는 위원 3분의 1 이상의 소집요구가 있는 경우 개최할 수 있다.

④위원회는 재적위원 과반수 출석으로 개최하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하되, 외부위원은 반드시 1명 이상 출석하여야 한다.

제16조 (위원회의 공동운영) ①두 개 이상의 기관이 공동으로 수행하는 연구인 경우 각 기관은 각 기관의 위원회 중 하나의 위원회를 선정하여 해당 연구를 심의하게 할 수 있다.

②전항에 의하여 하나의 위원회를 선정하고자 하는 각 기관의 장은 다음 각 호의 사항에 대하여 서로 합의하여야 한다.

1. 위원회 선정방식 및 업무지원, 의사결정 등에 관한 사항
2. 위원회 운영비용 부담에 관한 사항
3. 위원회 심의결과 처리에 관한 사항
4. 연구대상자 보호책임 등 해당 연구의 조사 및 감독에 관한 사항
5. 기타 각 기관이 합의로 따로 정하는 사항

제17조 (위원장의 직무) ①위원장은 위원회의 업무를 총괄하며 위원회를 대표한다.

②위원장은 연구대상자 등의 권리보호 및 안전·복지를 보장하기 위하여 추가적인 정보가 필요한 경우에는 책임연구자 또는 연구의뢰자에게 정보제공을 요구할 수 있다.

③위원장은 책임연구자나 연구의뢰자가 위원에게 영향을 미치거나 생명윤리심의와 관련된 사항의 결정과정에 참여할 수 없도록 하여야 한다.

제18조 (위원의 의무) ①위원회의 심의대상인 연구·개발 또는 이용에 관여하는 위원은 해당 연구·개발 또는 이용과 관련된 심의에 참여해서는 아니된다.

②위원은 그 직무를 수행하면서 알게 된 비밀을 누설하거나 도용해서는 아니된다.

제19조 (보고 및 점검) ①위원회는 제3조제1항제1호 내지 제5호, 제10호의 연구과제 진행사항에 대하여 필요한 경우 연구책임자로부터 적절한 보고를 받거나 직접 조사를 시행할 수 있다.(개정 2017.4.7.)

②위원회는 승인된 연구계획에 따라 연구가 진행되지 아니한 경우 또는 「생명윤리법」에 정한 사항을 위반하거나 위반할 가능성이 높은 경우에는 연구의 일부 또는 전부에 대하여 중지명령 등 필요한 조치를 할 수 있다.

③위원장은 연구계획서의 명칭, 검토한 문서 및 일시, 심의결과 등에 관한 사항을 연 1회 총장에게 보고하여야 한다.(개정 2017.4.7.)

제4장 심 의

제20조 (사전심의) ①위원장은 위원회의 원활한 운영을 위하여 심의대상 연구계획을 1명 이상의 위원에게 회의 이전에 사전심의하게 할 수 있다.

②전항의 사전심의를 수행한 위원은 위원회에서 해당 연구계획을 설명하고 의견을 제시한다.

③사전심의 결과 심의면제과제일 경우의 세부절차는 표준운영지침서에 정한다.

제21조 (심의) ①본교에서 제3조제1호 내지 제5호, 제10호의 연구를 수행하고자 하는 연구책임자는 위원회에 연구계획서(또는 연구계획 변경신청서)를 제출하고 위원회의 심의 및 승인을 받아야 한다.(개정 2017.4.7.)

②제3조제1호 내지 제5호, 제10호의 연구와 관련하여 교·내외에 연구비를 신청하고자 하는 경우, 연구책임자는 위원회의 심의 및 승인을 받은 후 연구비를 신청하여야 한다.(개정 2017.4.7.)

③심의에 필요한 절차 및 요건, 제출서류 등 자세한 사항은 표준운영지침서에 정한다.

제22조 (지속심의) ①위원회는 모든 허가된 연구활동에 대해 지속적으로 심의를 수행하며, 지속적 심의에 관한 위원회의 요구사항들을 연구승인서를 통해 연구자에게 전달한다.

②위원회는 실시 중인 연구에 대하여 적어도 1년에 1회 이상 지속적으로 심의를 수행하여야 한다. 이 경우 심의의 주기는 피험자에게 미칠 수 있는 위험의 정도에 따라 위원회에서 적절히 정할 수 있다.

제23조 (신속심의) 연구 일정상 신속한 심의가 필요하다고 위원장이 인정하는 경우, 제15조제3항의 임시회의 개최를 통하여 신속심의를 할 수 있다.

제24조 (심의의뢰) ①위원장은 심사과제가 의료적, 의학적, 대인적 연구의 측면을 가지고, 임상의학 적 검토가 필요하다고 판단될 때에는 본교 병원의 기관생명윤리위원회에 해당부분의 심의를 의뢰할 수 있다.(개정 2017.4.7.)

②본교 병원의 기관생명윤리위원회 심의결과는 본 위원회의 심의결과와 동일하게 인정되며 해당 연구과제에 효력을 미친다.(개정 2017.4.7.)

제25조 (심의료) ①제21조 내지 제23조에 따라 위원회의 심의를 받고자 하는 연구책임자는 심의료를 위원회에 지불하여야 한다.

②전항에 따라 징수한 심의료 수입의 예산관리부서는 연구윤리센터로 한다.(개정 2017.4.7., 2021.6.25.)

③위원회는 심의에 참여한 위원, 자문위원, 간사에게 회의비 및 심의비를 지급할 수 있다.

④심의료 산정 및 지급기준에 관한 사항은 표준운영지침서에 따로 정한다.

⑤심의료 수입과 지출은 본교 예산·회계 관련 규정에 따른다.

제26조 (협의) 위원회는 필요한 경우 본교 및 본교 병원 내 타 위원회 등과 협의할 수 있으며, 위원이 아닌 해당 분야의 전문가에게 조언을 요청할 수 있다.

제5장 기 타

제27조 (윤리적 문제발생 방지) ①위원회는 인간을 대상으로 하는 유전자 재조합 등 인간의 존엄성을 해치는 결과를 가져올 수 있는 실험의 금지 등 윤리적 문제발생의 사전방지를 위한 필요한 조치를 하여야 한다.

②위원회는 인간 대상 연구, 인체유래물 연구, 배아줄기세포주 이용 연구, 유전자 검사 및 치료 등과 관련하여 「생명윤리법」에 정한 사항을 위반하지 않도록 필요한 조치를 하여야 한다.(개정 2017.4.7.)

③총장 또는 위원장은 본교에서 행해지는 제3조제1항제1호 내지 제5호, 제10호의 연구에서 생명윤리 또는 안전에 중대한 위험이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우에는 지체없이 위원회를 소집하여 이를 심의하고 그 결과를 보건복지부장관에게 보고하여야 한다.(개정 2017.4.7.)

제28조 (정보공개) ①위원회는 위원 명단, 조직도, 표준운영지침서 등 위원회의 운영에 관한 사항을 공개하여야 한다.

②전항에도 불구하고 개인식별정보와 연구 및 심의진행에 있어 비공개가 필요하다고 위원회가 결정하는 사항은 공개하지 아니한다.

제29조 (표준운영지침서) 이 위원회의 운영에 필요한 세부사항은 위원회의 심의를 거쳐 총장이 표준운영지침서로 정한다.

제30조 (보칙) 이 규정에 정하지 않은 사항은 「생명윤리법」, 보편적인 국제기준, 통상관례 또는 위원회가 정하는 바에 따른다.(개정 2017.4.7.)

부 칙(2012. 12. 5.)

이 규정은 2013년 2월 2일부터 시행한다.

부 칙(2017. 4. 7.)

이 개정 규정은 2017년 4월 7일부터 시행한다.

부 칙(2021. 6. 25.)

이 개정 규정은 2021년 6월 25일부터 시행한다.

부 칙(2024. 4. 26.)

이 개정 규정은 2024년 4월 26일부터 시행한다.